

1500499-62.2022.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO E FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva - aproximadamente R\$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a aproximadamente a 9% do salário mínimo vigente à época, a reincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto -, além da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500499-62.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500499-62.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204286/2022 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 26401110 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2204286 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESTEVAM HERNANDES TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Luiz Leano

VISTOS.

ESTEVAM HERNANDES TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 28 de julho de 2022, por volta de 09h40, no interior do "Supermercado Solar", localizado na Rua Neje Farah, n. 333, Jardim Santos Dumont, nesta cidade e comarca, subtraiu para si ou para outrem, uma peça de picanha, avaliada em R\$ 91,00 (cf. auto de avaliação de fls. 13), pertencente ao referido estabelecimento comercial. O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/08), cuja prisão foi convertida em

preventiva em audiência de custódia (fls. 38/41)

A denúncia oferecida em 01 de agosto de 2022 (fls. 58/59), foi recebida (fls. 60), o réu, devidamente citado (fls. 77) e apresentou defesa escrita (fls. 69/70).

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 75).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes e interrogou-se o acusado. (cf. mídia armazenada no SAJ)

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se em audiência pela procedência da ação e condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou que pela aplicação do princípio da insignificância, e consequente absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o acolhimento da atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do código penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e por fim, requereu que o réu possa recorrer em liberdade. (cf. mídia armazenada no SAJ)

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12 e auto de avaliação de fls. 13, além dos demais documentos amealhados aos autos, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo a autoria foi provada, mediante o depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em Juízo, e deve ser atribuída ao réu.

A vítima, Luís Edurado Antoniale Rosseto, ouvida em Juízo, narrou que estava saindo da sala de desossa do açougue, quando visualizou o acusado em conduta que lhe despertou desconfiança, passando a observá-lo. Notou quando o réu saiu por um dos corredores do estabelecimento, quando passou a acompanhá-lo a distância. Quando o réu passou pelo caixa, disse à atendente "perdeu", e saiu do estabelecimento em posse da carne, sem pagar por ela. A vítima então seguiu o acusado, gritando pelo réu, que começou a correr, parando na esquina, arremessando a carne em sua direção, a vítima então conseguiu contê-lo até a chegada da polícia. Respondeu que não conhecia o réu. Informou ainda que foi a moça do caixa quem disse que o acusado, quando saiu, falou: "perdeu". (cf. mídia armazenada no SAJ)

A testemunha João Daniel Bento Francisco, policial militar, disse, em Juízo, que foram acionados para atender ocorrência onde o réu estava detido pelo funcionário do supermercado Solar, que o viu pegando uma peça de carne, e escondendo sob as vestes, e o acompanhou até que ele saísse efetivamente do estabelecimento sem pagar. Que o acusado ainda tentou correr, mas foi alcançado pelo funcionário do supermercado, e o réu realmente estava com a peça de carne. Respondeu que ao indagar o acusado, este alegou ser usuário de drogas e que pegou a carne para comer com amigos, admitindo a subtração. Informou ainda que ao chegar no local a carne já estava em posse do funcionário do estabelecimento, porém, que o réu admitiu ter pego a carne e saído sem pagar. (cf. mídia armazenada no SAJ)

Em mesmos termos foram as declarações de seu colega de farda, a testemunha Nilton Geraldo Darroz, quando ouvido perante a autoridade judicial. (cf. mídia armazenada no SAJ)

A corroborar as informações das testemunhas ouvidas, o réu, quando ouvido em Juízo, reafirmou sua declaração em sede policial, confessando os fatos conforme narrados na denúncia, sendo forte indício de sua culpabilidade. (cf. mídia armazenada no SAJ)

Essa é a prova oral colhida.

O quadro probatório mostra-se isento de dúvidas, diante das provas constantes dos autos, de forma que os indícios amealhados durante a instrução processual formam um conjunto coeso e concatenado, indicando o réu como autor do furto.

Nada há nos autos a indicar, por parte da vítima e da testemunha, qualquer motivo, para, indevidamente, prejudicar o réu ou a presença de qualquer elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova oral da acusação.

Quanto à confissão livre e espontânea manifestada em pretório, releva colacionar a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual: "...a confissão

judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

Não caminha em sentido diverso a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador apesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 14ª Câmara de Direito Criminal Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi Data de registro 23/04/2010).

Ademais, as testemunhas, narraram com detalhes e de forma convincente e harmoniosa a participação do réu no delito, confirmada pela confissão do acusado em juízo. Apesar da valoração da confissão espontânea, a condição do réu de multireincidente exige maior reprovação do que a conduta perpetrada por acusado que carregue a condição de reincidente por força de uma única conduta, o que violaria os princípios constitucionais da individualização das penas e da proporcionalidade, no sentido de que elege, dentre os seus muitos parâmetros, a necessidade de observância das particularidades pessoais do acusado, na busca da justa penalização.

Neste mesmo sentido já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. Provas suficientes da autoria e materialidade. Qualificadora mantida. Confissão extrajudicial do réu, palavras da vítima, relatos dos guardas municipais e apreensão da res. Penas inalteradas. Impossibilidade de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Réu multirreincidente. Confissão parcial. Regime mantido no fechado. Réu portador de nove condenações criminais transitadas em julgado. APELO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 15006763420208260595 SP 1500676-34.2020.8.26.0595, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 02/12/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2021)

A defesa invoca, contudo, a atipicidade material baseada no princípio da insignificância. Todavia, a tese não deve prosperar.

Ainda que o valor do objeto subtraído, avaliado em R\$ 91,00 (fls. 13) seja inferior ao valor do salário mínimo, as condições subjetivas do acusado lhe são desfavoráveis, conforme indicam os registros em sua folha de antecedentes (fls. 30/35), onde ostenta condenações definitivas por crimes de furto, as quais caracterizam maus antecedentes e reincidência específica. A reiteração delitiva por crimes que atingem o mesmo bem jurídico é fator que, segundo o consagrado entendimento jurisprudencial, afasta o fato do campo do irrelevante penal. Com efeito, conforme a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, os envolvimento criminais anteriores e a reincidência, tornam a aplicação do princípio da insignificância fator não socialmente desejável. Isso porque a prática reiterada de crimes revelaria uma tendência ao descumprimento da ordem penal, o que é especialmente indesejável quando os fatos envolverem o mesmo bem jurídico tutelado.

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como dessa colenda Câmara de Direito Criminal:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. APROXIMADAMENTE R\$ 90,00 (DOIS CHUVEIROS). APROXIMADAMENTE 9 % DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. VALOR INEXPRESSIVO DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO E FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva - aproximadamente R\$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a aproximadamente a 9% do salário mínimo vigente à época, a

reincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto -, além da existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 540.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Afasto, igualmente, a configuração do furto privilegiado. A despeito do pequeno valor do objeto furtado o qual, em tese, autorizaria o reconhecimento do privilégio, o fato é que o acusado é reincidente sendo-lhe incabível o reconhecimento da figura penal mais branda conforme expressamente disposto pelo art. 155, § 2º, do Código Penal. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.

IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2º, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. 2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre os institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. (STJ, Resp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Conforme visto, a prova é coesa e harmônica no sentido da condenação do réu pelo crime descrito na denúncia.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em observância ao artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico constar nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, referente aos seus antecedentes (fls. 30/35). Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 155 do Código Penal, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo, no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (fls. 32 - Processo 1500211-51.2021.8.26.0575). Lado outro, existe a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. No entanto, a multirreincidência do acusado inviabiliza a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação.

Considerando o comportamento contumaz do réu na prática reiterada de crimes patrimoniais, deixo de aplicar a compensação entre elas, prevalecendo a agravante em razão da recidiva, múltipla e específica, aliás. Assim, fica a pena acrescida de 1/6, passando a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem valoradas, mantendo a pena no patamar acima estabelecido.

Em face da reincidência do acusado, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, pois o réu não possui a totalidade dos requisitos ali exigidos, notadamente em relação aos seus antecedentes, visto que reincidente específico. Pelos mesmos motivos, incabível os benefícios dos artigos 77 e seguintes do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu ESTEVAM HERNANDES TEIXEIRA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 13 (treze) dias-multa no patamar acima estabelecido.

Conforme a determinação do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção

da ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu reincidente específico, e do risco concreto de ele voltar a delinquir. Atentando-se, ainda, à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. Recomende-se ao cárcere em que se encontra e expeça-se a respectiva guia de execução provisória.

Ante o convênio celebrado entre a PGE/OAB, arbitro os honorários advocatícios do patrono nomeado em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se a certidão.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA